

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 동일인 판단 기준 및 확인 절차에 관한 지침

◇ 제 · 개정 이유

- 동일인은 대기업집단제도가 도입된 1986년부터 사용된 용어로서 대기업집단규제의 준거점이자 규제의 대상과 범위를 결정하는 핵심 개념으로 제도 도입 후 한동안은 동일인 선정과 관련한 이슈가 발생하지 않았으나, 기존 동일인의 노령화 등의 사유로 인한 2세로의 경영권 승계, 다양한 지배구조의 기업집단 출현, 기관투자자의 경영 참여 확대 등 정책환경 변화에 따라 동일인 판단이 용이하지 않은 경우가 발생하고 있음
- 외부에서도 동일인 판단에 필요한 기준 및 절차 규정이 부재하여 동일인 선정 과정이 불투명하고 자의적이라는 비판이 제기되기도 하였음
- 금번 지침 제정은 동일인 판단 기준과 확인 절차를 마련하여 객관성과 투명성을 제고하여 수범자의 예측 가능성을 높이기 위한 것임

◇ 주요내용

가. 동일인 판단 기준으로 ①기업집단 최상단회사의 최다출자자, ②기업집단의 최고직위자, ③기업집단의 경영에 대해 지배적 영향력을 행사하고 있는 자, ④기업집단 내·외부적으로 기업집단을 대표하여 활동하는 자, ⑤동일인 승계 방침에 따라 기업집단의 동일인으로 결정된 자 등 5가지를 마련함. 각 기준에 해당하는 자가 상이할 경우 이

를 종합적으로 고려하여 동일인을 판단할 수 있으며, 기준에 부합하는 적절한 자연인이 존재하지 않는다고 판단될 경우 기업집단을 사실상 지배하는 국내 회사, 비영리법인 또는 단체가 동일인이 될 수 있음

나. 동일인 변경 사유와 관련하여 동일인 사망한 경우 동일인을 변경하여야 하고, 의식불명 등 일신상의 사유, 지분 매각, 재주요 직위에서의 사임 등 동일인이 더 이상 지배력을 행사하지 않는다고 볼만한 사정이 발생한 경우에 동일인 변경 가능함. 동일인 변경 시점과 관련하여 동일인 변경 사유 발생 후 원칙적으로 다음 번 기업집단 지정 시에 동일인을 변경하되, 변경 사유가 기업집단 지정 시점에 임박해 발생하여 물리적으로 당해 연도 반영이 어려운 경우에는 그 다음 번 기업집단 지정 시까지 현재 동일인으로 유지할 수 있다고 규정함

다. 2021년부터 실무적으로 운영 중이던 「동일인 확인 절차」를 명문화하고, 동일인 확인 결과에 대한 기업집단의 이의제기 시 ‘동일인 판단 이의심의위원회’ 심의를 요청할 수 있는 절차를 신설함. 동일인 확인 절차는 ①협의 대상 선정 → ②자료제출 → ③협의 실시 → ④동일인 확인 및 통지 → ⑤이의제기 순으로 이루어짐